行政法 第四堂 筆記

本堂主題

法律優位考題（續）、法律保留原則（定義 / 組織法 vs 行為法 / 範圍劃定 / 重要性理論 / 功能最適理論）、層級化法律保留（絕對 / 相對 / 無須）、授權明確性原則

一、法律優位原則考題（續）

經典考題：廢清法公告逾越母法授權案

項目	內容
母法	廢棄物清理法 §27 第 11 款
授權範圍	「汙染環境行為」
公告內容	擴及「市容」→ 與汙染無關
爭點	公告是否逾越母法授權範圍？
結論	❌ 逾越授權 → 公告違法 → 後續處分亦違法

二試答題架構

```
步驟一：點出母法授權範圍（廢清法 §27 第 11 款 → 汙染環境）
    ↓
步驟二：論證公告如何逾越（公告擴及「市容」→ 非汙染範疇）
    ↓
步驟三：因公告逾越 → 依此公告作成之處分亦違法
```

> 📌 本題為釋字 734 改編題

二、法律保留原則

（一）定義與意義

項目	說明
定義	特定領域的國家事務，應保留給立法者以法律規定（釋字 614）
目的	分工合作 — 憲法等級的權限分配
核心	立法者與行政機關之間「誰來做」的問題

（二）組織法 vs 行為法（作用法）

比較項目	組織法	行為法（作用法）
功能	抽象分配管轄權	具體規範行為的依據
舉例	警察法「維護治安」	警察職權行使法 §6 以下
能否作為限制人民權利之依據	❌ 不夠	☑ 可以

> ⚠ **考點**：機關拿組織法當依據限制人民 → 不滿足法律保留

經典案例：釋字 535 臨檢案（社子島散步案）

項目	內容
事實	民眾在社子島散步被警察臨檢
爭點	臨檢的法律依據為何？
問題	警察僅有組織法依據，欠缺行為法授權
結果	臨檢欠缺行為法依據 → 促成**警察職權行使法**修正

（三）法律保留的範圍劃定（分配標準）

學說	內容	評價

干預保留說	只有侵害人民權利才需法律依據	✗ 太窄（給付行政也需標準）
全面保留說	所有國家事務都要法律	✗ 太寬（立法者負荷不了）
重要性理論（通說）	重要事項才保留給立法者	☑ 折衷，為通說

> 📌 **釋字 443** 引進重要性理論（解釋理由書：「視規範對象內容法益本身所限制之輕重而容許合理之差異」）

（四）功能最適理論（釋字 613）

項目	說明
核心概念	把事情交給「對的人」來做
參數一：組成	立法（多元代表）vs 行政（單一首長）
參數二：程序	立法（三讀嚴謹）vs 行政（命令簡便）
結論	立法者在組成和程序上更適合規範重要事項

三、層級化法律保留

> 從釋字 443 重要性理論發展出三個層次

重要性理論分配：

```
┌──────────────┐
│ 絕對法律保留 │ ← 超重要 → 只能立法者做
├──────────────┤
│ 相對法律保留 │ ← 普通重要 → 立法者做 or 授權行政命令
├──────────────┤
│ 無須法律保留 │ ← 不重要 → 行政機關可自行決定
└──────────────┘
```

考試三拍子

> **事物 + 釋字 + 層次**
>
> - 一試：考釋字歸類敘述的正確與否
> - 二試：考具體事實是否取得足夠的法律依據

（一）絕對法律保留

> 超重要事項 → 只能以法律直接規定，不得授權以命令代替

事物	釋字	要點
時效制度	474	「逕由法律明定，自不得授權以命令」
刑罰主要構成部分	522	犯罪定型 + 刑名 = 絕對；補充細節可授權
行政罰構成要件＋效果	402	裁罰性處分之要件及效果應以法律定之
公務員免職構成要件	491	免職 = 實質懲戒 → 要件應依法律
國家收集個資之目的	603	收集目的須明確法定（ETC 案：過路費 → 罰單，目的轉換無法律依據）
徵收土地移轉第三人開發之要件	743	捷運聯合開發案 → 徵收土地從 A 目的（蓋捷運）轉為 B 目的（私人聯合開發），須有法律明確規定

租稅法律保留的特殊性

釋字	內容	層次歸屬
413	早期：納稅主體、稅目、稅率等應以法律明定 → 看似絕對	模糊化
750	後期：不明確劃歸絕對或相對，保留行政機關呼吸空間	模糊化
700	課稅的**技術性細節**可由行政命令為之，不違反租稅法律原則	無須法律保留

> ⚠ **考點（曾直接考過）**：用函釋解釋租稅法構成要件 → 技術性事項 → 無須法律保留 → 可直接以職權作成

（二）相對法律保留

> 普通重要事項 → 立法者自己做可以，也可以授權機關以命令補充（但一定要授權）

1. 生命或身體自由「以外」之自由權益的限制

釋字	內容
443	限制生命＋身體的處罰 → **絕對**法律保留；生命身體**以外**的權利限制 → **相對**法律保留

> ⚠ **注意**：非生命身體的限制不必然永遠是相對法律保留 → 如釋字 743（財產權限制被劃歸為絕對法律保留）

2. 重大公益給付行政

釋字	內容
614（引 443）	給付行政如未限制人民自由權利，難謂違反 §23 之法律保留；**但**涉及公共利益之**重大**事項 → 應有法律或法律明確授權

> 📌 **關鍵字歸類**：重大公益 ＋ 給付行政 → **相對法律保留**（釋字 614 / 443）

事例	性質	釋字	層次
三倍券	重大公益給付行政	614 / 443	相對法律保留
普發一萬	重大公益給付行政	614 / 443	相對法律保留
要求佩戴口罩	生命身體以外的權利限制	443 （起碼）	相對法律保留

閃電命中考法

```
題目pattern：某一「非限制生命身體」或「重大公益給付」的行政行為，
             是否依照對應的釋字取得該有的法令依據？

答題步驟：
  1. 判斷行政行為的屬性（事物）
  2. 點出對應釋字（如 443 / 614）
  3. 確定哪個層級化法律保留層次
  4. 對比事實 → 是否滿足該層次的依據要求
  5. 得出結論：有無違反法律保留
```

（三）無須法律保留（非屬法律保留範圍）

1. 技術性、細節性的干預行政

> 雖干預人民，但屬雞毛蒜皮 → 不重要 → 無須法律依據

- **例**：戶政事務所要求抽號碼牌 → 影響一般行動自由，但不需要「抽號碼牌條例」

2. 非重大公益的給付行政（釋字 614 反面推論）

> 重大公益給付行政 → 相對法律保留；反面 → **非**重大公益的給付行政 → 無須法律保留

- **例**：各縣市跨年演唱會 → 給付行政但預算僅數千萬，非重大公益 → 無須專行條例

3. 大學自治事項（釋字 563）

項目	說明
核心概念	大學自治 ＝ 自我管理 → 法律＝他律 → 排除他律介入
結論	大學自治範疇內 → 不生法律保留（§23）的問題 → 大學可自行訂定退學規定
原因	非因「不重要」，而是因為大學自治排除他律
配套	正當程序原則 → 退學規定的訂定與執行都須經正當程序

> 📌 釋字 563 兩件事：
>
> 1. 基於大學自治排除他律 → 不生法律保留問題
> 2. 配套：對師生的干預措施須經**正當程序**（訂定 + 執行）

層級化法律保留練習題

題目	事物屬性	釋字	層次	是否合法
本於職權發布身心障礙宣傳社會教育辦法（全國性發放錢）	重大公益給付行政	443 / 614	相對法律保留	❌ 出於職權，無法律授權 → 違反法律保留
要求佩戴口罩	生命身體以外權利限制	443	起碼相對法律保留	需有法律或授權依據
發放三倍券	重大公益給付行政	614 / 443	相對法律保留	需有法律或授權依據

三段論證範本（重大公益給付行政）

```
大前提：依釋字 443 / 614，重大公益給付行政屬相對法律保留，
          須有法律或法律明確授權之依據。
    ↓
小前提：該辦法係出於職權訂定，未取得法律或法律明確之授權。
    ↓
結　論：違反法律保留原則。
```

四、授權明確性原則

（一）為何需要授權明確性？

> 在**相對法律保留**的前提下，立法者可授權行政機關制定命令 → 但授權不得**概括授權**

（二）歷史典故：納粹德國教訓

時間	事件
1933 年	納粹控制國會，制定「人民與國家緊急解決法」
概括授權	該法概括授權內閣得制定任何行政命令，甚至可牴觸憲法 → 立法者被架空
戰後反思	西德基本法 §80 第 1 項 → 要求授權之**目的、內容、範圍**應以法律定之

（三）我國繼受

> 留德學者（如翁嶽生等）將德國基本法的授權明確要求引入釋字 → 目的、內容、範圍三要素

（四）授權明確性三要素

要素	說明
授權目的	為什麼授權？
授權內容	授權什麼？
授權範圍	授權到什麼界限？

> 📌 出自德國基本法 §80 第 1 項，由釋字引介至我國

（五）授權明確性的審查 ★

> 本章節最會考的地方

審查密度：依釋字 522「權利影響相稱」原則分軌

```
授權出去的內容 → 影響人民程度？
        │
        ├── 裁罰性 → 嚴格審查
        │
        └── 非裁罰性 → 寬鬆審查
```

1. 裁罰性事項 → 嚴格審查標準

要件	內容
三要素明示	目的、內容、範圍皆應**明示於授權條款本身**
可罰預見性	人民自授權條款即可**預見其行為可罰**

> ⚠ 不可令人民必須看到行政命令才知道什麼會被罰 → 必須在**母法授權條款**即可預見

經典案例：釋字 522（證券交易法）

項目	內容
事實	證券交易法授權制定命令處罰特定交易行為
問題	授權條款僅寫「得制定命令」，未明示處罰之目的、內容、範圍
大法官認定	有授權不明確，須從行政命令中始能確知可罰行為 → **違憲**

2. 非裁罰性事項 → 寬鬆審查標準

要件	內容
三要素無須明示	目的、內容、範圍**皆無庸明示於授權條款**
推知即可	機關可從**整體法律意旨**推知授權目的即為已足

> 📌 寬鬆到：授權條款本身什麼都不用寫，只要整部法律讓機關能推知即可

經典案例：釋字 538（建築法）

項目	內容
授權條款	建築法 §15：「營造業之管理規則由內政部定之」
問題	未規定授權之目的、內容、範圍
大法官認定	依法律**整體解釋**可推知立法者有意授權 → **合憲**

裁罰性 vs 非裁罰性 對照表

比較項目	裁罰性（嚴格）	非裁罰性（寬鬆）
三要素	目的、內容、範圍須**明示**於授權條款	目的、內容、範圍**無須明示**
預見性	人民自授權條款預見行為**可罰**	不要求人民預見
判斷來源	授權條款**本身**	授權條款所依附之**法律整體**
代表釋字	522	538

五、綜合考古題演練

題目一：身心障礙宣傳辦法 — 授權明確性

項目	分析
授權方式	施行細則（授權條款：「○○施行細則由○○部定之」）
事物屬性	非裁罰性（發放補助）
審查標準	寬鬆 → 目的內容範圍無須明示於授權條款，從法律整體推知即可
法律整體	身心障礙者權益保障法 §5 → 可推知補助之授權目的
結論	☑ **未違反**授權明確性原則

題目二：國民旅遊卡方案 — 法律保留

項目	分析
事實	行政院以職權推動國民旅遊卡方案，要求持卡於特約商店消費方可請領休假補助
隱藏爭點	此方案以職權訂定 → 有無違反法律保留？

大前提　443 / 614：重大公益給付行政 → 相對法律保留；非重大 → 無須法律保留

小前提　此方案依循既有公務員請假規則（法律規定），僅屬**細節性、技術性**執行事項

結論　☑ 無須法律保留 → 以職權訂定**不違法**（最高行 99 年判決）

> ⚠ **考試陷阱**：題目未明示此方案為職權訂定，推定考生知道 → 需具備生活常識與時事敏感度

題目二附帶：平等原則

項目	分析
差別待遇	限定特定商店 ＋ 特定銀行 → B 商店、B 銀行被排除
正當理由	選定特定地區與行業以均衡刺激旅遊 → 未違反事物本質之區別
結論	☑ 未違反平等原則

本堂總整理

```
法律保留原則
├── 意義：特定事務交給立法者做
├── 目的：分工合作
├── 分配標準：重要性理論（釋字 443）
├── 層級化法律保留
│   ├── 絕對法律保留（474/522/402/491/603/743）
│   ├── 相對法律保留（443/614）
│   └── 無須法律保留（技術性細節/非重大公益給付/大學自治563）
└── 授權明確性（相對法律保留之延伸）
    ├── 來源：納粹教訓 → 德國基本法 §80 → 我國釋字繼受
    ├── 三要素：目的、內容、範圍
    └── 審查標準（釋字 522：權利影響相稱）
        ├── 裁罰性 → 嚴格（明示＋預見可罰）
        └── 非裁罰性 → 寬鬆（整體法律推知即可）
```

口訣速記

口訣	對應概念
三拍子	事物 ＋ 釋字 ＋ 層次
443 是救生圈	相對法律保留萬用釋字
寫在裡面 vs 整體推知	裁罰性（嚴格） vs 非裁罰性（寬鬆）授權明確
自律排他律	大學自治排除法律保留

必背釋字速查表

釋字	主題	關鍵字
402	行政罰構成要件＋效果	裁罰性處分 → 絕對法律保留
443	重要性理論 / 層級化法律保留	生命身體以外 → 相對；救生圈釋字
474	時效制度	不得授權以命令 → 絕對
491	公務員免職要件	實質懲戒 → 絕對
522	授權明確性 / 刑罰構成部分	權利影響相稱 → 裁罰嚴格審查
535	臨檢（組織法 vs 行為法）	組織法不夠 → 需行為法
538	營造業管理規則授權	非裁罰寬鬆 → 整體推知
563	大學自治 / 退學	自治排除他律 → 無須法律保留＋正當程序配套
603	個資收集目的（ETC 案）	目的須法定 → 絕對
613	功能最適理論	組成＋程序 → 立法適合重要事項
614	重大公益給付行政	相對法律保留
700	租稅技術性細節	函釋解釋 → 無須法律保留
743	徵收土地移轉第三人	聯合開發 → 絕對法律保留